REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-41 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-30 NG MAYO, 2023

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Ramil C. Sanchez,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay.

HINDI NAKADALO:

Kgg. Mica R. Atatado,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan, may karamdaman.

KAPASIYAHAN BLG. 2023 - 075

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 019: "ORDINANSANG NAGBABAWAL AT NAGTATAKDA NG KAPARUSAHAN SA TAO O INDIBIDWAL, GRUPO NG MGA TAO, MAGING MGA ESTABLISYEMENTO NA NAGPAPAUTANG NG MAY INTERES MAN O WALA SA MGA BENEPISYARYO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) NG CASH CARD / ATM CARD BILANG PRENDA O LOAN KOLATERAL AT GAYUNDIN ANG PAGTATAKDA NG MGA ALITUNTUNIN AT KAPARUSAHAN SA MGA BENEPISYARYO NG NASABING PROGRAMA O REGULASYON NG 4Ps CASH CARD SA BAYAN NG TUY"

SAPAGKAT, sa nakalipas na mga taon ay marami nang natatanggap ang Tanggapan ng Sangguniang Bayan, gayundin ang pulisya, ng mga reklamo kaugnay sa mga benepisyaryo ng 4Ps na nangungutang na ang ginagamit na kolateral ay ang kanilang Card Card / ATM Card;

SAPAGKAT, sa kabila ng mga probisyong nasasaad sa Republic Act No. 11310 o "Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) Act Implementing Rules and Regulations" ay mayroon pa ring nangungutang at nagpapautang sa mga benepisyaryo ng 4Ps at patuloy na dumarami ang bilang nito;

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Rafael C. Bautista na pinangalawahan ng lahat ng nasa kapulungan, ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay:

ORDINANSA BLG. 019

ORDINANSANG NAGBABAWAL AT NAGTATAKDA NG KAPARUSAHAN SA TAO O INDIBIDWAL, GRUPO NG MGA TAO, MAGING MGA ESTABLISYEMENTO NA NAGPAPAUTANG NG MAY INTERES MAN O WALA SA MGA BENEPISYARYO NG PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM (4Ps) NG CASH CARD/ATM CARD BILANG PRENDA O LOAN KOLATERAL AT GAYUNDIN ANG PAGTATAKDA NG MGA ALITUNTUNIN AT KAPARUSAHAN SA MGA BENEPISYARYO NG NASABING PROGRAMA O REGULASYON NG 4Ps CASH CARD SA BAYAN NG TUY

Pinagtitibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas na:

SEKSYON 1. Titulo. Ang Ordinansang ito tatawaging “Ordinansang Nagbabawal at Nagtatakda ng Kaparusahan sa Pagsasangla ng Cash Card / ATM Card bilang Kolateral sa Pangungutang at/o Pagpapautang”.

SEKSYON 2. Ang Republic Act No. 3765, Republic Act No. 9474 at Republic Act No. 7394 ay mga batas na nangangailangan ng pagsisiwalat sa pagsingil sa pananalapi kaugnay sa pag-utang.

SEKSYON 3. Ang ipinahayag na patakaran sa likod ng mga batas ay upang protektahan at pangalagaan ang mga tao mula sa kakulangan ng kamalayan sa tunay na kahalagahan ng pag-utang sa pamamagitan ng buong pagsisiwalat ng naturang gastos.

SEKSYON 4. Ayon sa batas, ang nasasakop nito ay ang lahat ng pinagkakautangan, na kung saan ay tinutukoy ang lahat ng taong nakikibahagi sa mga negosyo na nagpapalawak nito sa pagpapautang, kabilang ang sinumang mga tao na kadalasang nangungutang, nagbebenta o nagrerenta ng mga ari-arian o hulugan.

SEKSYON 5. Ang tulong pinansiyal na natatanggap ng mga benepisyaryo sa programang pantawid, sa pamamagitan ng pagtupad sa mga itinakdang kundisyon ng gobyerno, kung kaya't hindi pinahihintulutan ang sinumang benepisyaryo ng nasabing programa na gamitin ang tulong pinansiyal sa ibang pangangailangan, at magkagayon din ang mahigpit na pagbabawal na isanla ang “CASH CARD o ATM CARD” o gamitin bilang loan kolateral o kahit sa anumang transaksiyon sa pag-utang o paghiram ng pera.

SEKSYON 6. Upang magkaroon ng kasiguraduhan sa wastong paggamit ng tulong na ipinagkakaloob ng gobyerno sa mga benepisyaryo ng programang pantawid ay nararapat lamang na ang tanging iprayoridad ng mga magulang ay ang edukasyon at kalusugan ng kanilang mga anak.

SEKSYON 7. Kahulugan ng mga Salita.

A. **4Ps (Pantawid Pamilyang Pilipino Program) -** Batay sa isinasaad ng Seksyon 3 ng R.A. No. 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) Act Implementing Rules and Regulations, ito ay isang programang nasyunal na ang layon ay magbigay ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong pamilyang Pilipino. Ito ay isang ring programang pangkaunlaran na magbibigay ng proteksyon at pag-unlad ng mga mamamayan at iba pang serbisyo kaagapay ang iba’t ibang ahensya, lokal na pamahalaan, at iba pang samahan o organisasyon upang maiangat ang kalagayang pangkalusuigan, edukasyon at kabuhayan ng mga mamamayan ng bansa.

B. **Cash Card / ATM Card -** Ito ay isang uri ng card na ibinigay ng Pamahalaang Nasyunal o financial institution na nilalagyan ng pondo at ginagamit sa Automated Teller Machine (ATM) sa tuwing sasapit ang payout ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.

C. **Pagsangla ng Cash Card / ATM Card -** Ang Cash Card o ATM Card ng benepisyaryo ng 4Ps ay ibinibigay sa financier o nagpapahiram ng pera bilang prenda para makasiguro na mababayaran ang hiniram na pera, gamit o pagkain.

D. **Sugal -** Lahat ng uri ng sugal na tinatayaan ng pera (Hal: Tong-its, Bingo, at iba pang kauri nito) na ginagamit ng benepisyaryo ng 4Ps ang pera na kanilang natanggap.

E. **Pagkolekta ng Butaw / Bayad -** ang pangungolekta ng anumang halaga sa benepisyaryo ng 4Ps, na ang perang ibibigay ay galing sa programa na gagamitin kung saan man o anumang kadahilanan.

F. **Bisyo -** isang uri ng gawain na nakasanayan at madalas na ginagawa, tulad ng pag-inom ng inuming nakalalasing, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, at mga iba pang hindi kanais-nais na gawain ng isang benepisyaryo na ginagamit ang pinansyal na tulong buhat sa nasabing programa.

G. **Pandaraya -** Isang akto ng panloloko o panlilinlang ng isang indibidwal upang makatanggap lamang ng benepisyo bilang isang miyembro ng nasabing programa.

H. **Pagbabalatkayo ng Isang Tao -** pagpapanggap na siya ay benepisyaryo ng programa na ang hangarin ay upang mandaya para lamang makatanggap ng pinansiyal na walang kamalayan ang tunay na benepisyaryo at namamahala sa programa, na ito ay manloloko lamang.

I. **Benepisyaryo -** aktibong miyembro ng pamilya na rehistrado sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.

J. **Kaparusahan -** aksiyong ligal sa paglabag sa isang batas o kautusan.

K. **Pinansiyal na Tulong -** pera o salaping tulong na ibinibigay sa mga benepisyaryo ng 4Ps na ipinopondo sa Cash Card o ATM Card na ipinagkaloob ng Pamahalaang Nasyunal sa kundisyon na ang bawat benepisyaryo ay makakatugon sa buwanang obligasyon na tinukoy ng programa.

L. **Financier o Nagpapautang –** Lahat na indibidwal, grupo ng mga tao, o establisyemento na nagpapautang na may kaukulang tubo o interes na may prenda o kolateral sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa bayan ng Tuy. Sila ay tutukuyin sa Ordinansang ito bilang “Loan Shark”, gayundin kung ang nagpapautang man ay taga-ibang bayan.

M. **Middleman -** Tagapamagitan sa nagpapautang at nangungutang na kasapi ng 4Ps. Maaaring ang Middleman ay siya mismong benipisyaryo o Parent Leader ng 4Ps.

SEKSYON 8. Mga Akto at mga Maling Gawain ng Isang Benepisyaryo ng Programang Pantawid.

8.1. Pagsangla ng Cash Card / ATM Card, at napatunayan na wala sa kanyang pangangalaga.

8.2. Paggamit ng mga dokumento bilang loan kolateral tulad ng Identification Card (I.D.), kasunduan at/o Cash Card / ATM Card.

8.3. Ini-report o nahuli sa akto na ang perang galing sa 4Ps ay ginagamit sa iligal na gawain at lahat na uri ng masamang bisyo (Hal: pag-inom ng mga inuming nakakalasing at paggamit ng bawal na gamot).

8.4. Mangolekta ng kahit magkanong halaga sa kapwa nila benepisyaryo.

8.5. Intensiyunal na nagbigay ng maling impormasyon sa dokumento na kinakailangan ng Tanggapan ng Programa, pagsusumite ng pekeng dokumento na may pekeng pirma at pagrepresenta ng hindi tunay na benepisaryo.

SEKSYON 9. Mga Kaparusahan.

9.1. Kaparusahan sa Paglabag sa **SEKSYON 8.1. Pagsangla ng Cash Card/ATM Card at napatunayan na wala sa kanyang pangangalaga** at **SEKSYON 8.2. Paggamit ng mga dokumento bilang loan kolateral tulad ng Identification Card (I.D.), kasunduan at/o Card Card / ATM Card**.

Unang Paglabag: Pahahatdan ng sulat babala buhat sa pinuno ng Provincial Operations Office at sasailalim sa pangangaral ng Municipal Link (ML) o Case Manager.

Ikalawang Paglabag: Pahahatdan ng sulat babala ng Regional Director at sasailalim sa pangangaral ng Social Welfare Officer 3 (SWO3) at pagsuspinde ng pagkakaloob ng tulong pinansiyal sa loob ng dalawang (2) buwan.

Ikatlong Paglabag: Tatanggalin sa listahan ang pamilyang lumabag sa ilalim ng Grievance Redress System (GRS) Fraud na aaprubahan ng Regional Director.

9.2. Kaparusahan sa Paglabag sa **SEKSYON 8.3. Ini-report o nahuli sa akto na ang perang galing sa 4Ps ay ginagamit sa iligal na gawain at lahat na uri ng masamang bisyo (Hal: pag-inom ng mga inuming nakakalasing at paggamit ng bawal na gamot)**.

Ang kaparusahan sa paglabag sa seksyon ito ay base sa itinatakda ng R.A. No. 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) Act Implementing Rules and Regulations.

9.3. Kaparusahan sa Paglabag sa **SEKSYON 8.4. Mangolekta ng kahit magkanong halaga sa kapwa nila benepisyaryo**.

9.3.a. Ang kabuuang halaga na nakolekta sa mga benepisaryo ay ibabalik, depende sa napagkasunduang termino ng pagbabayad at lalagda sa isang kasunduan sa harap ng dalawang taong kinauukulan ng Provincial Operations Officer.

9.3.b. Rekomendasyon na magbubuhat sa Provincial Operations Officer na tanggalin sa talaan ng programa ang benepisyaryo.

9.4. Kaparusahan sa Paglabag sa **SEKSYON 8.5. Intensyunal na nagbigay ng maling impormasyon sa dokumento na kinakailangan ng Tanggapan ng Programa, pagsusumite ng pekeng dokumento na may pekeng pirma at pagrepresenta ng hindi tunay na benepisyaryo**.

9.4.a. Matapos na dumaan sa tamang proseso at mapatunayang nagkasala sa nakasaad sa SEKSYON 8.5 sa isinagawang imbestigasyon, ay tatanggalin ang pamilya sa listahan ng programa sa ilalim ng Grievance Redress System (GRS) Fraud.

9.5. Kaparusahan sa **Financier at Middleman.** Ang Financier at Middleman o tagamagitan o nagpapautang ng may interes at mapatunayang nagpautang sa sinuman benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at nasa kanyang posesyon o pangangalaga ang nasabing Cash Card/ATM Card na ginagawang loan kolateral ay papatawan ng mga kaparusahan, gaya ng mga sumusunod:

Unang Paglabag: Papatawan ng multa na halagang P1,000.00 sa bawat hawak na cash card o atm card, pantawid ID o iba pang dokumento ng bawat benepisyaryo na ginamit na prenda o kolateral

Ikalawang Paglabag: Papatawan ng multa na halagang P2,000.00 sa bawat isang cash card o atm card na ginamit na prenda o kolateral

Ikatlong Paglabag: Papatawan ng multa na halagang P2,500.00 sa bawat isang Cash Card / ATM Card na ginamit na prenda o kolateral at mademanda at mabilanggo batay sa kapasiyahan ng Hukuman.

SEKSYON 10. Ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na lumabag sa kautusang ito ay dadaan at sasailalim sa tamang proseso ng pag-imbestiga ng kinauukulang tanggapan ng nasabing programa.

SEKSYON 11. Pagpapatupad ng Kautusan. Ang kautusang ito ay ipatutupad ng tanggapan ng Punong Bayan, sa pamamagitan ng Tanggapan ng Kapulisan at Tanggapan ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Officer (MSWDO) at Municipal link o nakakasakop ng nasabing programa sa Bayan ng Tuy, Lalawigan ng Batangas, sa pakikipagtulungan ng mga Punong Barangay sa nasabi ring bayan.

SEKSYON 12. Iba Pang mga Bagay. (Sugnay ng Pagpapawalang Bisa o Repealing Clause). Ano pa man ang mga probisyon ng Ordinasang ito, iba pang mga batas at Ordinansa na hindi tugma dito ay pinawawalang bisa.

SEKSYON 13. Paghihiwalay na Sugnay (Separability Clause). Sa kung ano pa mang kadahilanang kung saan, ang ilang mga probisyon ng Ordinansang ito ay itinuturing na iligal at hindi naaayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, ang mga seksyon o probisyon na hindi apektado ay mananatiling batas na umiiral.

SEKSYON 14. Binabagong Sugnay. Ang lahat ng mga naunang Ordinansa at kautusan na hindi naaayon sa Ordinansang ito ay pinawawalang bisa o binabago ng naaayon sa Ordinansang ito.

SEKSYON 15. Pagkakabisa. Ang Ordinansang ito ay magkakabisa matapos ang Labinliman araw (15) na paglathala sa mga pahayagan at/o pagpapaskil sa pampublikong lugar.

IPINASIYA, pa rin na pahatdan ng sipi ng ordinansang ito ang Kgg. na Punong Bayan Jose Jecerell C. Cerrado, ang Tanggapan ng MSWD, ang Sangguniang Barangay, ang Parent Leaders ng bawat barangay, ang mga benipisyaryo ng 4Ps, at ang iba pang mga indibidwal, organisasyon/samahan at mga ahensya para sa kanilang kaalaman

PINAGTIBAY, ngayong ika-30 ng Mayo, 2023 sa Tuy, Batangas.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-30 ng Mayo, 2023.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. AFABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan